

第75653793A号“医加”商标准予注册的决定

异议人：深圳市万普拉斯科技有限公司

委托代理人一：北京市正理律师事务所

委托代理人二：华进联合专利商标代理有限公司

被异议人：北京安邦合众供应链管理服务有限公司

异议人深圳市万普拉斯科技有限公司对被异议人北京安邦合众供应链管理服务有限公司经我局初步审定并刊登在第1890期《商标公告》第75653793A号“医加”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“医加”指定使用商品为第10类“线（外科用）”。异议人引证在先注册的第61975528号、第13263203号“一加”，第62185560号“壹加”等商标，核定使用商品为第10类“假肢；紧身腹围；缝合材料”等。虽然双方商标指定使用商品在功能、用途等方面接近，属于类似商品，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、整体外观等方面具有一定区别，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成消费者混淆误认。异议人称被异议商标的注册违反《商标法》第四条、第十条第一款第（七）

（八）项、第四十四条第一款之规定等证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第75653793A号“医加”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年07月08日